中文裁判文书说理部分法律论证结构标注与图示指南

（v1.1）

摘要：

本指南旨在构建一套系统化、可操作、可复现的法律论证结构标注体系，用于揭示裁判文书中裁判说理的逻辑结构。指南以法律论证理论为基础，通过对命题类型与命题间关系类型的明确界定，建立形式化表达规则与图示规范，并辅以严格的标注流程与一致性控制机制，为后续自动化分析、结构挖掘与模型训练提供可靠的数据基础。

在要素层面，指南区分非命题层和命题层。其中，非命题层包含争议焦点（IS）和非论证成分（Non）两个要素；命题层区分一般规范判断（GM）、个别规范判断（SM）、一般事实判断（GF）、个别事实判断（SF）四个类型，并提出GM的子类型划分原则。标注过程中强调“优先匹配”“不重复标注”“以文本显性表达为准”等原则，以确保类型识别的稳定性与一致性。

在关系层面，指南设定支持关系（Support Relation，S）、反对关系（Attack Relation，A）、组合（Joint Relation，J）、匹配（Match Relation，M）、同一（Identity Relation，I）五种关系类型，用以刻画裁判说理中命题间的逻辑关系。支持与反对关系揭示命题间的正负论证方向；组合关系刻画对于特定支持来说“缺一不可”的合取结构；匹配关系专门描述规范构成要件与案件事实之间的对应关系；同一关系用于处理语义重复。指南进一步明确各类关系的形式化表达方式，并区分无嵌套与多层嵌套结构，提出严格的层级表达规则。

在图示层面，指南建立统一的可视化规范：命题节点以矩形表示，关系节点以圆形表示，并通过实心圆、空心圆、“+”圆等形式区分支持、反对、组合与匹配关系；同一关系以框内“/”表示。对于嵌套结构，要求自内而外逐层构造，保持各关系节点的独立性与层级清晰性，从而实现结构表达的可读性与可验证性。

指南通过完整示例展示从标注范围确定、命题拆分与类型标注、关系标注到论证图示构建的全流程操作路径，增强实践可行性。

总体而言，本指南构建了一套结构清晰、逻辑严谨、形式统一的法律论证标注框架，为裁判说理结构的定量分析、计算建模与智能化应用提供了方法论基础与技术规范支持。

关键词：法律论证结构 法律论证挖掘 法律人工智能 法律命题类型 法律论证图

1. 动因、目标、意义、适用对象

1.1 动因

在司法裁判活动中，论证说理处于核心地位。法律评价的重心不在于裁判结论本身，而在于支撑该结论的理由是否充分、推理过程是否正当、论证是否具有可接受性。正因如此，我国司法实践长期强调裁判文书的释法说理。2018 年，最高人民法院发布了《关于加强和规范裁判文书释法说理的指导意见》，系统明确了裁判说理在司法裁判中的重要作用和规范要求。随着数字法治建设的持续推进和司法人工智能的不断发展，裁判文书的说理功能被置于新的技术与制度语境之中。裁判文书日益被用于类案检索、裁判评价、法律监督以及辅助决策等场景。裁判文书中的法律论证结构成为理解司法决策机制、评估裁判质量以及实现司法智能化的关键切入点。

然而，现有司法人工智能研究大多集中于裁判结果预测或裁判文书生成，对裁判说理的处理通常止步于文本层面的统计特征，缺乏对论证内部结构、推理关系及规范约束的精细刻画。这种处理方式，虽然在技术上取得了一定效果，却难以回应司法决策所固有的可解释性需求，也难以支撑可审查的智能裁判系统。在此背景下，对裁判文书中的法律论证结构进行系统标注，就构成了连接规范法学与计算法学的桥梁。通过对裁判文书中论证要素及其相互关系进行明确标注，可以将原本隐含于自然语言中的推理过程转化为可观察、可分析、可计算的结构化对象。这不仅为法律论证理论提供了经验层面的验证与修正基础，也为后续的论证挖掘、论证评估、论辩结论计算及自动生成等研究奠定了数据和方法前提，从而推动相关路径的可解释法律人工智能的研究。

1.2 目标

本指南旨在提出一套面向中文裁判文书说理部分的法律论证结构标注与图示规范，为人工标注、数据构建以及相关研究提供统一、可复现、可扩展的操作标准。具体而言，本指南的目标包括：

- 明确法律论证的基本要素，并设计相应的属性标签体系。通过对裁判文

书中不同类型论证要素的区分，识别并标注其在论证中的性质与功能，为理解裁判说理的内部构成提供清晰的分析单元；

- 明确法律论证中各论证要素之间的关系类型及其标注规则。重点刻画论证要素之间的支持、组合、反对等基本关系，揭示裁判理由中推理展开的方式与路径；
- 通过图示方式刻画法律论证的整体结构。在要素标注与关系标注的基础上，将裁判文书中的论证过程转化为直观、可理解的结构化图示，以展示裁判结论形成的逻辑脉络；
- 为后续相关研究与应用奠定统一基础。通过形成规范化的标注与图示体系，为法律论证的自动挖掘、评估、（论辩结论）计算与生成等进一步研究提供数据与方法基础。

1.3 意义

对裁判文书中法律论证结构进行标注与图示，对于法学教育、法学研究、裁判说理规范化以及法律人工智能开发具有重要意义。

1.3.1 法学教育

在法学教育中，裁判文书始终是培养法律思维和法律论证能力的重要素材，但学生往往难以把握裁判理由的内部结构，只能停留在对结论或个别论证片段的理解上。通过引入法律论证结构的标注与图示，本指南为裁判文书教学提供了一种直观、可操作的教学工具。借助图示化的论证结构，学生可以清晰地看到事实命题、规范命题以及裁判结论之间的推理关系，从而更好地理解裁判说理的展开方式。这不仅有助于提升学生对裁判文书的阅读能力，也有助于其在写作与论证中形成结构化、规范化的法律思维。

1.3.2 法学研究

对于法学研究者而言，本指南为裁判说理研究提供了一种可结构化、可比较、可积累的分析方法。长期以来，关于裁判理由和法律论证的研究，多依赖抽象规范分析或个案分析，研究结论往往建立在整体理解或经验判断之上，难以在不同案件之间进行系统比较。通过对法律论证要素及其关系的规范化标注，本指南使裁判文书中的论证过程得以被拆解、重组和再现，从而为法律论证理论、法律方法论以及裁判理由的实证研究提供可反复检验的研究材料。这种方法有助于揭示

不同案件、不同法官乃至不同法院在论证结构上的共性与差异，推动相关研究从抽象分析向更精细化、实证化的方向发展。

1.3.3 裁判说理规范化

在司法实践层面，法律论证结构的标注与图示有助于提升裁判说理的透明度与可检验性。通过结构化呈现裁判理由，可以更直观地展示裁判结论的论证基础，有助于当事人和社会公众理解裁判逻辑，从而为裁判质量评估、裁判监督提供合理基础。

1.3.4 司法人工智能建设

在司法人工智能建设中，法律论证结构标注具有基础性和前提性的意义。与以结果预测为导向的模型不同，面向司法应用的人工智能系统必须能够说明其推理依据和论证路径，以满足法律对可解释性、规范性和责任可追溯性的要求。本指南通过对法律论证要素、关系及其结构的系统标注，为法律论证的自动挖掘、表示、计算、评估与生成提供了统一的数据基础和方法参照。这不仅有助于训练和验证可解释的司法人工智能模型，也为评价此类模型的合理性与合规性提供了明确标准，从而在技术发展与法治要求之间建立起稳定的连接机制。

1.4 适用对象

本指南所提出的法律论证结构标注与图示规范，适用于围绕中文裁判文书说理部分开展的多种研究与应用场景，主要面向以下对象：

- 法学研究者。本指南适用于从事裁判理由、法律论证、法律方法论以及司法制度研究的法学研究者。通过使用本指南，研究者可以对裁判文书中的法律论证过程进行系统化、结构化分析，从而在个案研究、比较研究或实证研究中获得可复现的分析结果。
- 法学教师与学生。本指南适用于在法学教育中使用裁判文书作为教学素材的教师与学习者，尤其适用于法律方法、案例分析、裁判文书研读等课程。通过标注与图示方式呈现裁判说理结构，有助于教学对象直观理解法律论证的展开过程，提升裁判文书阅读与法律论证能力。
- 社会公众与相关法律工作者。本指南适用于拟从事裁判质量评估的相关人员。通过对裁判文书法律论证结构的标注与图示，可以辅助理解裁判理由的逻辑结构，为评估裁判文书质量提供标准与依据。

- 法律与人工智能交叉研究人员。本指南适用于从事法律与人工智能交叉研究的技术人员与跨学科团队，尤其适用于开展法律论证自动挖掘、评估、计算与生成等研究工作。该指南可作为人工标注、数据构建和模型评估的基础规范，帮助相关研究在满足技术需求的同时，保持对法律规范性与可解释性的关注。

2. 标注对象、范围与颗粒度

2.1 标注对象

本指南的标注对象为司法裁判文书（判决书），主要包括中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn）的原始判决书与人民法院案例库（https://rmfyalk.court.gov.cn/）中的指导性案例与参考案例。

2.2 标注范围

本指南区分法律论证标注与案件信息标注。

2.2.1 法律论证标注范围

法律论证标注范围为原始判决书、指导性案例与参考案例的裁判理由部分。下面依次给出原始判决书、指导性案例与参考案例的示例，通过示例进一步明确标注范围。

【文书一：原始判决书示例】

余某、徐某劳务合同纠纷民事一审民事判决书

江苏省南京市鼓楼区人民法院

民事判决书

(2023)苏 0106 民初 18909 号

原告：余某。

被告：徐某。

原告余某与被告徐某劳务合同纠纷一案,本院于 2023 年 12 月 8 日立案后，依法适用小额诉讼程序，公开开庭进行了审理。原告余某到庭参加诉讼。被告徐某经本院传票传唤，无正当理由未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原告余某向本院提出诉讼请求：被告向原告支付劳务报酬 11600 元。事实和理由：2019 年至 2021 年底期间，原告接受被告的雇请，在南京市鼓楼区干活，期间陆续支付了一部分的劳务报酬。工程结束后，双方结算确认原告的劳务报酬尚余 17000 元尾款未支付。2022 年 1 月 10 日，被告签署欠条一份，表明：今欠原告人工工资 17000 元。2022 年 1 月 17 日，原告再次受被告雇佣在南京某 6 幢

做搬运材料的工作，劳务报酬共计600元。至此，被告欠原告劳务报酬共计17600元。2022年1月30日，被告通过微信向原告转账支付劳务报酬6000元。直至今日，被告仍欠付原告劳务报酬共计11600元，原告多次催讨，被告不接电话、不回微信消息试图逃避责任。为维护原告的合法权益，特向法院提起诉讼，望判如所请。

被告徐某未到庭。

本院经审理认定事实如下：2022年1月10日，被告向原告出具一份欠条，内容如下：今欠余某人工工资壹万柒仟元正(17000元)。

2022年1月30日，案外人徐某(原告称其系徐某之子)通过微信转账向原告支付6000元。

庭审中，原告称：另外600元系欠条出具后提供劳务的报酬，相应证据有被告在微信中向原告发送的一个定位，该定位就是提供劳务的地址。

本院认为，依法成立的合同，自成立时生效。当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人一方未支付价款、报酬、租金、利息，或者不履行其他金钱债务的，对方可以请求其支付。本案中，原、被告之间系劳务合同关系，原告已依约提供劳务，被告应按照原、被告之间的约定给付劳务报酬。根据原告提交的欠条、微信转账记录可以认定，被告尚欠原告劳务报酬11000元，被告应向原告支付该11000元。原告主张另有劳务报酬600元，但其提供的证据不足以证明其主张，对其主张被告支付该600元劳务报酬的请求，本院不予支持。

综上所述，依照《中华人民共和国民法典》第五百零二条、第五百零九条、第五百七十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第四十条第二款、第六十七条第一款、第一百四十七条、第一百六十五条规定，判决如下：

一、被告徐某于本判决生效之日起三日内支付原告余某劳务报酬11000元；

二、驳回原告余某的其他诉讼请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费45元，由原告余某负担7.50元，由被告徐某负担37.50元。

本判决为终审判决。

审判员 XX

二〇二三年十二月二十八日

书记员 XXX

从判决书示例可以看出，原始判决书没有显式结构，但根据最高人民法院发布的文书样式制作的判决书一般可以分为首部（标题、案号、当事人信息、案件概述）、正文（事实、理由、判决结果）与尾部（诉讼费用负担、署名、日期等）三大部分。裁判理由体现为正文部分的“本院认为”之后、“判决如下”所在句子之前的文本内容。

【文书二：指导性案例示例】

上海中原物业顾问有限公司诉陶德华居间合同纠纷案

（最高人民法院审判委员会讨论通过 2011 年 12 月 20 日发布）

关键词 民事 居间合同 二手房买卖 违约

裁判要点

房屋买卖居间合同中关于禁止买方利用中介公司提供的房源信息却绕开该中介公司与卖方签订房屋买卖合同的约定合法有效。但是，当卖方将同一房屋通过多个中介公司挂牌出售时，买方通过其他公众可以获知的正当途径获得相同房源信息的，买方有权选择报价低、服务好的中介公司促成房屋买卖合同成立，其行为并没有利用先前与之签约中介公司的房源信息，故不构成违约。

相关法条

《中华人民共和国合同法》第四百二十四条

基本案情

原告上海中原物业顾问有限公司（简称中原公司）诉称：被告陶德华利用中原公司提供的上海市虹口区株洲路某号房屋销售信息，故意跳过中介，私自与卖方直接签订购房合同，违反了《房地产求购确认书》的约定，属于恶意“跳单”行为，请求法院判令陶德华按约支付中原公司违约金 1.65 万元。

被告陶德华辩称：涉案房屋原产权人李某某委托多家中介公司出售房屋，中原公司并非独家掌握该房源信息，也非独家代理销售。陶德华并没有利用中原公司提供的信息，不存在“跳单”违约行为。

法院经审理查明：2008 年下半年，原产权人李某某到多家房屋中介公司挂牌销售涉案房屋。2008 年 10 月 22 日，上海某房地产经纪有限公司带陶德华看了该房屋；11 月 23 日，上海某房地产顾问有限公司(简称某房地产顾问公司)带陶德华之妻曹某某看了该房屋；11 月 27 日，中原公司带陶德华看了该房屋，并于同日与陶德华签订了《房地产求购确认书》。该《确认书》第 2.4 条约定，陶德华在验看过该房地产后六个月内，陶德华或其委托人、代理人、代表人、承办人等与陶德华有关联的人，利用中原公司提供的信息、机会等条件但未通过中原公司而与第三方达成买卖交易的，陶德华应按照与出卖方就该房地产买卖达成的实际成交价的 1%，向中原公司支付违约金。当时中原公司对该房屋报价 165 万元，而某房地产顾问公司报价 145 万元，并积极与卖方协商价格。11 月 30 日，在某房地产顾问公司居间下，陶德华与卖方签订了房屋买卖合同，成交价 138 万元。后买卖双方办理了过户手续，陶德华向某房地产顾问公司支付佣金 1. 38 万元。

裁判结果

上海市虹口区人民法院于 2009 年 6 月 23 日作出（2009）虹民三（民）初字第 912 号民事判决：被告陶德华应于判决生效之日起十日内向原告中原公司支付违约金 1.38 万元。宣判后，陶德华提出上诉。上海市第二中级人民法院于 2009

年 9 月 4 日作出（2009）沪二中民二（民）终字第 1508 号民事判决：一、撤销上海市虹口区人民法院(2009)虹民三(民)初字第 912 号民事判决；二、中原公司要求陶德华支付违约金 1.65 万元的诉讼请求，不予支持。

裁判理由

法院生效裁判认为：中原公司与陶德华签订的《房地产求购确认书》属于居间合同性质，其中第 2.4 条的约定，属于房屋买卖居间合同中常有的禁止“跳单”格式条款，其本意是为防止买方利用中介公司提供的房源信息却“跳”过中介公司购买房屋，从而使中介公司无法得到应得的佣金，该约定并不存在免除一方责任、加重对方责任、排除对方主要权利的情形，应认定有效。根据该条约定，衡量买方是否“跳单”违约的关键，是看买方是否利用了该中介公司提供的房源信息、机会等条件。如果买方并未利用该中介公司提供的信息、机会等条件，而是通过其他公众可以获知的正当途径获得同一房源信息，则买方有权选择报价低、服务好的中介公司促成房屋买卖合同成立，而不构成“跳单”违约。本案中，原产权人通过多家中介公司挂牌出售同一房屋，陶德华及其家人分别通过不同的中介公司了解到同一房源信息，并通过其他中介公司促成了房屋买卖合同成立。因此，陶德华并没有利用中原公司的信息、机会，故不构成违约，对中原公司的诉讼请求不予支持。

【文书三：参考案例示例】

华阴市某股份经济合作社诉华阴市某综合市场管理服务中心

租赁合同纠纷案

——集体建设用地的出租年限超过二十年的部分无效

关键词 民事 租赁合同 集体建设用地 租赁年限 二十年

基本案情

原告华阴市某股份经济合作社（以下简称某合作社）诉称：某合作社与华阴市某综合市场管理服务中心（以下简称某服务中心）签订的《关于修建南环某市场租地协议》和《关于南环某市场租地补充协议》中合同租赁期限均为三十年。依据《中华人民共和国民法典》第七百零五条“租赁期限部分超过二十年，超过二十年的部分无效”的规定，超过 20 年后的租赁期限的约定应属无效，某服务中心应返还租赁的土地。遂诉至法院，请求判令:1.某合作社与某服务中心于 2001 年 3 月 8 日签订的《关于修建南环某市场租地协议》和《关于南环某市场租地补充协议》中租赁期限超过二十年部分，即 2021 年 7 月 1 日至 2030 年 6 月 30 日的租赁期限无效；2.解除涉案合同，并支租赁费用等。

被告某服务中心辩称：案涉合同的标的物是土地，不受二十年期限的限制。按照合同约定，某服务中心是承租南寺村土地修建建筑物，应适用国土资源部《关于规范国有土地租赁若干意见》（国土资发〔1999〕222 号）第四条的规定，即

某服务中心租赁土地后修建建筑物的行为，应参照适用长期租期的续期，合同约定的三十年土地使用期限未超过同类用途土地出让的最高年限，符合要求。

法院经审理查明，2001 年 3 月 8 日，华阴市某村南寺组（甲方）与某服务中心（乙方）签署《关于修建南环某市场租地协议》：一、为了带动甲方商品市场、由乙方筹建处租甲方地 1.79 亩……。二、由乙方筹建处负责修建蔬菜大棚 16 间，以及道路 9 米宽，南北长 78 米，及人行道等工程。三、租金每亩每年地价为 1500 元，共计每年租金为贰仟柒佰元整。四、付款办法：每年 12 月底一次付清。五、租用期为叁拾年，从 2001 年 7 月 1 日起至 2030 年 6 月底止。后有华阴市某村民委员会盖章、华阴市某村三组吕某发签字盖章、某服务中心盖章，苗某放签字。2001 年 5 月 18 日，华阴市某村南寺组（甲方）与某服务中心（乙方）签署《关于南环某市场租地补充协议》：……四、租用期限：租期为叁拾年，从 2001 年 7 月 1 日起至 2030 年 6 月 30 日止。后有华阴市某村民委员会盖章、华阴市某村三组吕某发签字盖章、某服务中心盖章，苗某放签字。2018 年 5 月 14 日，某服务中心缴纳南环某市场地皮款 23850 元，缴费期限是 2018 年 5 月至 2020 年 5 月。华阴市某村、华阴市某办结算中心出具华阴市农村集体经济组织收款收据一张。

另查明，华阴市某村南寺组即华阴市某村三组，华阴市某股份经济合作社系华阴市某村三组成立的集体经济组织。华阴市市土地利用现状图显示涉案地块的性质为建设用地。

陕西省华阴市人民法院于 2023 年 6 月 7 日作出(2023)陕 0582 民初 128 号民事判决：一、2001 年 3 月 8 日某合作社与某服务中心签订的《关于修建南环某市场租地协议》和 2001 年 5 月 18 日某合作社与某服务中心签订的《关于南环某市场租地补充协议》中租赁期限超过 20 年部分，即 2021 年 7 月 1 日至 2030 年 6 月 30 日的租赁期限无效；二、解除某合作社与某服务中心签署的涉案合同，某服务中心返还承租的全部土地，并支付自 2020 年 6 月 1 日至 2023 年 2 月 7 日期间的租金 21389 元及 2023 年 2 月 8 日起至实际返还土地之日的土地占有使用费每日 21.78 元；三、驳回某合用社的其他诉讼请求。宣判后，某服务中心不服，提起上诉。陕西省渭南市中级人民法院于 2023 年 11 月 28 日作出(2023)陕 0582 民初 128 号民事判决：驳回上诉，维持原判。

裁判理由

本案的争议焦点是：案涉集体建设用地的出租年限超过二十年的部分是否有效，以及案涉合同何时解除。关于第一个争议焦点。《中华人民共和国民法典》第三百六十一条规定：“集体所有的土地作为建设用地的，应当依照土地管理的法律规定办理。”《中华人民共和国土地管理法》第六十三条第四款规定：“集体经营性建设用地的出租，集体建设用地使用权的出让及其最高年限、转让、互换、出资、赠与、抵押等，参照同类用途的国有建设用地执行。具体办法由国务院制定。”《中华人民共和国民法典》第四百六十七条第一款规定：“本法或者其他法律没有明文规定的合同，适用本编通则的规定，并可以参照适用本编或者其他法

律最相类似合同的规定。”第七百零五条规定：“租赁期限不得超过二十年，超过二十年的超过部分无效。”本案案涉协议及补充协议涉及的土地地块性质为建设用地，原被告双方签订的案涉合同属上述法律规定的集体建设用地的出租合同，出租年限应当适用国务院制订的办法。目前，国务院并未制定有关办法或规定。本案双方签订的集体建设用地出租合同，在国务院没有制定有关办法或规定的情况下，集体建设用地的出租期限应当依照《中华人民共和国民法典》有关租赁期限的规定进行处理，即案涉《关于修建南环某市场租地协议》及《关于南环某市场租地补充协议》的出租年限超过二十年的部分无效。

关于第二个争议焦点。《中华人民共和国民法典》第七百三十四条规定：“租赁期限届满，承租人继续使用租赁物，出租人没有提出异议的，原租赁合同继续有效，但是租赁期限为不定期。”本案双方签订的《关于修建南环某市场租地协议》及《关于南环某市场租地补充协议》于2021年6月30日到期后，被告华阴市某综合市场管理服务中心继续占有使用案涉市场，原告华阴市某股份经济合作社并未采取措施、提出异议，故双方签订的案涉合同继续有效，并且租赁期限变为不定期。《中华人民共和国民法典》第七百三十条规定：“当事人对租赁期限没有约定或者约定不明确，依据本法第五百一十条的规定仍不能确定的，视为不定期租赁；当事人可以随时解除合同，但是应当在合理期限之前通知对方。”第五百六十五条规定：“当事人一方未通知对方，直接以提起诉讼或者申请仲裁的方式依法主张解除合同，人民法院或者仲裁机构确认该主张的，合同自起诉状副本或者仲裁申请书副本送达对方时解除。”原告华阴市某股份经济合作社在案涉不定期租赁合同的履行过程中于2023年2月向法院提起诉讼要求解除案涉合同，被告华阴市某综合市场管理服务中心于2023年2月7日收到起诉状副本，故依据上述法律规定，双方租赁合同应当认定为于2023年2月7日解除。结合本案土地占用等事实，法院依法作出如上判决。

裁判要旨

根据《中华人民共和国土地管理法》的规定，集体建设用地的出租年限参照同类用途的国有建设用地执行，具体办法由国务院制定。因目前国务院没有制定有关国有建设用地出租年限的办法或规定，故集体建设用地的出租年限应当适用民法典中有关租赁期限的规定，即集体建设用地的租赁期限不得超过二十年，超过二十年的超过部分无效。

关联索引

《中华人民共和国民法典》第361条、第467条、第705条

《中华人民共和国土地管理法》（2019年修正）第63条

一审：陕西省华阴市人民法院(2023)陕0582民初128号民事判决

（2023年6月7日）

二审：陕西省渭南市中级人民法院(2023)陕05民终2039号民事判决

（2023年11月28日）

可以看出，在指导性案例与参考案例的文书中，裁判理由部分都具有清晰的文本边界。在上述文书一、文书二、文书三中，下划线部分为法律论证标注范围。

2.2.2 案例信息标注

为方便检索、整理与统计分析，对于原始判决书，标注如下案例信息：案号、裁判法院、法院层级、审级、裁判日期、案件性质、案由、裁判结果类型等。

【表 1：原始判决书案件信息标注内容】

字段	说明	示例
案号	判决书首部载明的案号	(2023)苏 0106 民初 18909 号
裁判法院	作出裁判的人民法院全称	江苏省南京市鼓楼区人民法院
法院层级	基层/中级/高级/最高	基层法院
审级	一审/二审/再审	一审
裁判日期	裁判作出的日期	2023 年 12 月 28 日
案件性质	民事/刑事/行政/执行	民事
案由	案件涉及法律关系性质概括	劳务合同纠纷
裁判结果类型	全部支持/部分支持/驳回	部分支持

对于指导性案例，标注如下案例信息：案例类型、案件名称、发布时间、案件类型、相关法条、裁判要点。

【表 2：指导性案例信息标注内容】

字段	说明	示例
案例类型	指导性案例/参考案例	指导性案例
案件名称	案例标题	上海中原物业顾问有限公司诉陶德华居间合同纠纷案
发布时间	案例发布的日期	2011 年 12 月 20 日
案件类型	民事/刑事/行政/执行	民事
相关法条	案例文书中载明的相关法条	《中华人民共和国合同法》第四百二十四条
裁判要点	案件的主要裁判规则	当卖方将同一房屋通过多个中介公司挂牌出售时，买方通过其他公众可以获知的正当途径获得相同房源信息的，买方有权选择报价低、服务好的中介公司促成房屋买卖合同成立，其行为并没有利用先前与之签约中介公司的房源信息，故不构成违约。

对于参考案例，标注如下案件信息：案例类型、案件名称、入库编号、案件类型、相关法条、裁判要旨。

【表 3：参考案例信息标注内容】

字段	说明	示例
案例类型	指导性案例/参考案例	参考案例
案件名称	案例标题	华阴市某股份经济合作社诉华阴市某综合市场管理服务中心租赁合同纠纷案
入库编号	参考案例在人民法院案例库中的编号	2025-07-2-111-002
案件类型	民事/刑事/行政/执行	民事
相关法条	关联索引部分载明的法条	《中华人民共和国民法典》第 361 条、第 467 条、第 705 条；《中华人民共和国土地管理法》（2019 年修正）第 63 条
裁判要旨	案件的裁判规则	集体建设用地的出租年限应当适用民法典中有关租赁期限的规定

2.3 颗粒度

本指南所规范的法律论证标注，在颗粒度上统一以句号为单位进行第一次切割；在完成切割后，句号内以逗号和分号为单位考查每一个子句（有时多个子句才表达完一个命题），如果连续的子句是同一性质，且相互之间不存在明显支持或反对关系，那么这些子句在标注时作为一个要素，占据一个要素序号；如果连续子句不是同一性质或存在明显支持/反对关系，那么这些命题不能作为一个要素处理，需单独标注，分别占据一个要素序号。特别的是，在命题要素的标注中，命题是能够判断真假的陈述，有时法官可能用的并非陈述句，需要标注者去提取出命题，例如，从双方签订的《补充协议》第二条关于“2007 年 6 月 9 日租赁合同的确切面积按实际使用面积确定，该面积包括有产权证面积和无产权证面积两部分”的约定看。

例外情况为：带有双引号的内容，以双引号为基本单位。

所有的过渡语词，如“理由如下：”“因此，”“综上来看，”等，都将其与其之后的第一个要素类型切割在一起。

对案例基本信息的标注，根据需要可能以词、句子或段落作为基本标注单元。

3. 总体标注进路

本指南采用“颗粒度对齐+结构化标注”两阶段标注进路。一个案例的标注需依次经过颗粒度对齐和结构化标注，仲裁员能够随时介入一个案例标注过程中的任一阶段，保留各阶段案例数据的历史版本，用以进行数据分析。结构化标注

阶段由要素标注、关系标注以及图示生成三个步骤组成。此外，命题角色（如前提、子结论、结论）不作为独立标注项目，而由命题之间的关系结构通过图分析自动推导。由此形成一个两阶段四步骤的标注方案。

步骤一：交叉标注的标注员需根据目前的颗粒度对齐方案对裁判理由部分进行切割，切割完成后的案例文档具体表现为“原始文本区中的文字加框模式”，此部分无需刻画要素性质以及关系。将案例文档提交给仲裁员。仲裁员拿到标注员提供的颗粒度切割文档后进行比较，若两人差异度在 10%以内则可以开始下一步骤，若超过 10%则需要标注员重新切割。

步骤二：标注员对切割后的文本进行要素标注，依次给予子句以要素性质和序号，形成要素区。

步骤三：标注员在要素确定的基础上，按照要素的顺序展开关系标注，关系标注结果形成“关系区”。

步骤四：根据案例各自的关系区形成相应的论证图示，并将最终的论证图示结果提交仲裁员审查，在确保没有出现错误刻画、符号错误以及遗漏的情况下，论证图示完成。

4. 要素类型体系

4.1 非命题要素类型

非命题要素包括两类，“争议焦点（Issue，IS）”和“非论证成分（Non-argumentative elements，Non）”。IS 用来刻画一些小标题以及法院对案件争议的概括语言等；Non 刻画一些与论证无关的信息。例如，本案的争议焦点有三：一是案涉压覆系全部压覆抑或部分压覆；若部分压覆，压覆的范围应如何确定；二是压覆补偿的范围、标准、金额及利息应如何认定；三是某铁路局应否与某铁路公司共同承担给付案涉压覆补偿款责任。这些标注为 IS。对与本论证无关的信息标注为“Non”。

4.2 命题要素类型体系

4.2.1 设计原则

命题类型体系的构建，应当服务于裁判文书论证结构的稳定识别与分析。在设计过程中，本指南遵循以下原则。

（1）最小区分原则

命题类型的划分应当以论证结构分析的实际需要为限，仅区分对推理展开具有决定意义或重要影响的命题类别。不对语义差异微小、对推理结构无实质影响的命题进行过度分类，避免形成过于复杂而缺乏操作性的类型体系。

（2）以裁判文书表达为中心

本体系并非对法律理论结构的重构，而是对裁判文书实际论证方式的形式化整理。因此在子类型的划分与识别中，以裁判文书中实际使用的表达方式为基础，而非预设某种特定法学理论模型。

（3）支持后续自动化处理

命题类型体系应当为论证挖掘、结构计算与文本生成等后续工作提供稳定的中间表示。因此，类型划分应具备可识别性与可重复性、类型标准应尽可能形式化、类型数量应控制在可计算范围之内、不依赖高度主观解释。

这些原则与要求为后续基本类型或子类型的更新或扩展提供参考。

4.2.2 两组基本区分维度与四种基础判断类型

本指南首先采用“个别”与“一般”、“事实”与“规范”两个相互独立的维度，将法律论证中的判断分为个别事实判断（SF）、一般事实判断（GF）、个别规范判断（SM）、一般规范判断（GM）四种基础判断类型（表 4）。

【表 4：四种基础判断类型】

	个别	一般
事实	个别事实判断（SF）	一般事实判断（GF）
规范	个别规范判断（SM）	一般规范判断（GM）

四种基础判断的功能定位：

- GF：为规范适用提供经验或背景支撑（不含法律领域），具有类案的可重复性适用（即一般性），例如，社会常识、经验法则、行业知识、科学规律等。
- GM：构成法律论证的规范基础，是连接个案事实与裁判结论的核心要素，包括法律条文、法律解释等。
- SF：关于案件中个别对象的事实判断，是规范适用的前提条件。

- **SM**：具体相关主体（包括但不限于法院）做出的具有法律意义的评价判断。所谓具有法律意义是指，实体法意义上的构成要件（要素）判断和法效果判断，程序法上的程序判断和证据性判断，以及违法、合法、有责、无责的判断。其中最为特殊的一种个别规范判断是当事人之间订立的合同。

4.2.3 一般规范判断（GM）的子类型

在四种基础命题类型中，GM 在法律论证中承担最核心的功能。为提升标注精度与分析价值，根据来源与效力依据将其进一步区分为法律条文、法律解释、习惯与行业惯例、道德与价值观念、其他规范判断五类（表 5）。

【表 5：一般规范判断的五种子类型】

代码	名称	定义说明	标志性表述
GM-L	法律条文	采用广义的法律概念，凡是属于法源的权威性的规范性文件都属于法律条文，包括对权威性规范性文件内容的直接引用或转述。	“依照《××法》第×条规定” “根据法律规定” “法律明确规定”
GM-I	法律解释	对法律条文含义、适用范围或适用条件所作的解释性判断。司法解释是法律条文而非法律解释；在识别法律依据时，必须是与法条完全一致，一旦增加其它理解则视为法律解释。	“应当理解为” “可以解释为” “该条规定的本意在于”
GM-U	习惯与行业惯例	来源于社会习惯、交易习惯或行业通行规则的规范性判断	“按照交易习惯” “行业通常做法是” “依照行业惯例”
GM-M	道德与价值观念	基于价值判断、公序良俗或基本原则作出的规范性判断	“违反公序良俗” “有悖公平原则” “违背诚实信用原则”
GM-O	其他规范判断	无法稳定归入上述类型的一般规范判断	“根据相关政策精神” “依照 xxx 的管理规定”

4.2.4 个别规范判断的子类型

个别规范判断中合同具有特殊性，因此将合同独立于普通的个别规范判断（SM），形成一种特殊的个别规范判断，即合同及合同解释（SM-C）。

【表 6：个别规范判断的两种类型】

代码	名称	定义说明	标志性表述
SM	个别规范判断	具体相关主体(包括但不限于法院)做出的具有法律意义的评价判断。	“原告请求支付违约金” “一审法院认定” “缺乏事实与法律依据”
SM-C	合同及合同解释	来源于合同条款或对合同条款的规范性解释	“双方在合同中约定” “根据合同约定” “该条款应理解为”

4.2.5 说明

为增强标注一致性，子类型在标注时应遵循如下原则：

- 优先匹配原则：能明确归入 GM-L 至 GM-M 的，不使用 GM-O。
- 不重复标注原则：同一规范判断仅选择一个子类型。
- 以文本显性表达为准：不根据背景知识或推测补充规范来源。

此外需要说明的是，该子类型体系不是规范效力体系。其设计目标主要在于：（1）分析裁判中规范来源的结构分布；（2）支持后续自动挖掘、评估、生成等任务。

5. 命题间关系类型

本指南目前设定支持、反对、组合、匹配、同一五种关系类型。这些关系类型的设定与识别，旨在揭示裁判说理中声称的逻辑联系，而非重构推理路径或评价裁判结论正确性。

5.1 五种关系类型说明

5.1.1 支持关系

支持关系为单一命题或一个命题组为另一命题的成立提供理由。在裁判文书中，支持关系的常见表达包括“因此”“所以”“据此可以认定”“综上”“足以证明”等。

当一个命题组支持另一命题时，这个命题组中的命题可能分别独立地支持后者，也可能组合地支持后者。在第一种情况下，这个命题组中的任意一个被删除，并不影响其他命题对后者的支持。在第二种情况下，这个命题组中的任意一个被删除，其他命题则不能支持后者；这个命题组中的命题即为下述组合关系。

5.1.2 组合关系

在实践中，单一命题往往不足以支持某一结论，多个命题需要共同成立，方

能构成完整理由。这种“缺一不可”的共同支持结构，即为组合关系。组合关系的功能，是刻画多个命题在支持同一结论时的合取结构。

5.1.3 匹配关系

匹配关系是组合关系的一种特殊形态，主要形态是个别规范/事实判断匹配一般规范/事实判断。典型情况是，当规范要件中的各要素与案件事实中的相应内容形成对应关系时，构成匹配结构。匹配关系通常服务于个别规范判断的形成。匹配关系与普通组合关系的区别在于：普通组合关系通常发生在同类判断之间，匹配关系则发生在一般与个别两个不同性质的判断之间。

5.1.4 反对关系

反对关系须先找到攻击的命题或支持关系才能展开，法官在表达不同意见时往往是直接对某一命题作出判断，例如，对于一审法院的判决不予认可，或者当事人的主张缺乏事实和法律依据，这些陈述不能划为反对关系。

5.1.5 同一关系

同一关系是指多个命题在语义上表达同一判断内容。该关系主要用于处理裁判文书中的重复表达。

5.2 不同类型关系的基本结构-无嵌套

由于支持关系、组合关系等的构成要素可能是一个命题组，不同类型关系可能发生嵌套。下表给出无嵌套发生时五种类型关系的基本结构与表达方式（表 7）。

【表 7：五种关系类型的基本结构与表达形式】

关系类型	基本结构	表达形式
支持关系 （Support，S）	任意两个命题 pi、pj 之间的有序对	pi 支持 pj S(pi, pj)
组合关系 （Joint，J）	命题集合{p1, p2, …, pn}（n ≥ 2）	p1、p2、……pn 合取 J(p1, p2, ..., pn)
匹配关系 （Match，M）	个别判断 ps 与一般判断 pg 之间的有序对	ps 匹配 pg M(ps, pg)
反对关系 （Attack，A）	任意两个命题 po、pc 之间的有序对	po 反对 pc A(po, pc)
同一关系 （Identity，I）	命题集合 {p1, p2, …, pn}（n ≥ 2）（各成员语义等同）	I(p1, p2, ..., pn)

5.3 不同类型关系的表达形式-有嵌套

5.3.1 组合关系内嵌于匹配关系

当一般判断 pg 有多个构成要件时，可能形成多个个别判断 ps1、ps2、……、psn 与 pg 的对应关系。此时，ps1、ps2、……、psn 之间构成组合关系，并作为整体嵌入匹配关系之中。

表示为：

- M(J(ps1, ps2, ..., psn), pg)

5.3.2 匹配关系内嵌于组合关系

组合关系的基本形式是 n 个命题之间的组合。但在某些情形下，被组合的对象并非原始命题，而是若干匹配关系 M1、M2、……、Mn。

表示为：

- J(M1, M2, ..., Mn)，或
- J(M(ps1, pg1), M(ps2, pg2), ..., M(psn, pgn))

5.3.3 组合关系内嵌于支持关系

支持关系的基本形式是一个命题为另一个命题提供理由。但在实践中，常出现多个命题 pi1、pi2、……、pin 的合取支持另一个命题 pj。此时，pi1、pi2、……、pin 之间构成组合关系，并作为整体嵌入支持关系。

表示为：

- S(J(pi1, pi2, ...pin), pj)

该结构表示：仅当 pi1、pi2、……、pin 同时成立时，才能对 pj 构成支持。

应当注意：当 n 个命题 pi1、pi2、……、pin 分别、独立地支持 pj 时，视为存在 n 个支持关系，而非组合关系。

表示为：

- S(pi1, pj)
- S(pi2, pj)
- ……
- S(pin, pj)。

两种结构在逻辑上具有本质区别，不能混同。

5.3.4 匹配关系内嵌于支持关系

一般而言，当规则适用于个案时，会形成一般判断 pg 与个别判断 ps（或若干个别判断 ps1、ps2、……、psn 的合取）对结论 pj 的支持结构。此时 pg 与 ps

（或 ps1、ps2、……、psn 的合取）之间形成匹配关系，并作为整体嵌入支持关系。

表示为：

- S(M(ps, pg), pj)，或
- S(M(J(ps1, ps2, ..., psn), pg), pj)

5.3.5 支持关系内嵌于反对关系

当命题 po 反对的对象为支持关系 S(pi, pj)本身，而非命题 pi 或 pj 时，应将支持关系作为整体内嵌进反对关系。

表示为：

- A(po, S(pi, pj))

该结构表示：po 否定 pi 对 pj 的支持效力，而非直接否定 pi 或 pj。

5.3.6 多层嵌套

多层嵌套结构应依据上述基本形式逐层展开表达。

若某一关系的作用对象为另一关系，则应将该关系完整保留为一个嵌套单元，再纳入更高层级的关系结构中。表示时，应保持括号层级与逻辑层级一致，不得跨层合并或省略中间结构。

6. 法律论证结构的图示规则

6.1 命题节点的图示规则

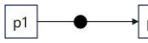
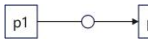
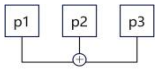
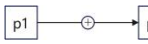
每个命题对应一个节点，节点以带框的命题序号表示（如 p1、p2、……、pn）。命题节点本身不表达命题类型信息（命题类型信息仅存在于标注表或数据库中，不进入图示）。

6.2 五种基本结构的图示方法

在不考虑关系节点之间再次发生关系（即一阶结构）的情况下，支持关系、反对关系、组合关系、匹配关系与同一关系构成五种基本结构。除同一关系外，每种关系均有关系节点。命题节点以矩形表示，关系节点以圆形表示。不同填充形式区分关系类型：实心圆表示支持，空心圆表示反对，带“+”圆表示组合或匹配。下表是五种基本结构的具体图示方法（表 8）。

【表 8：五种基本结构的图示方法】

关系类型	图示方法	示例

支持关系	使用带实心圆节点的有向边表示。 实心圆为支持关系节点，箭头方向为：支持者 → 被支持命题。	 （p1 支持 p2）
反对关系	使用带空心圆节点的有向边表示。 空心圆为反对关系节点，箭头方向为：反对者 → 被反对者。	 （p1 反对 p2）
组合关系	使用带“+”圆节点的无向连线表示。 “+”圆为组合关系节点，表示多个命题之间的合取结构。	 （p1、p2 组合）  （p1、p2、p3 组合）
匹配关系	使用带“+”圆节点的有向边表示。带“+”圆为匹配关系节点，箭头方向：匹配者→被匹配者。	 （p1 匹配 p2）
同一关系	矩形框内“/”表示	p1/p2（p1、p2 同一）

6.3 嵌套图示方法

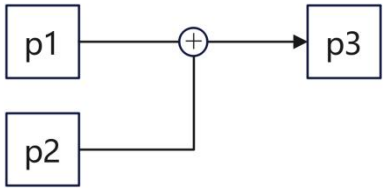
6.3.1 组合关系内嵌于匹配关系

当若干命题之间首先形成组合关系，并且该组合整体作为一个单元参与匹配时，应当采用“匹配关系内嵌套组合关系”的图示方式。具体方法为：先以“+”圆节点表示合取结构，再自该“+”节点向目标命题绘制有向箭头。该“+”节点同时承担组合关系节点与匹配关系节点的功能。

例 1：设 p3 为一般判断，p1 与 p2 为个别判断。P1、p2 之间构成组合关系，并作为整体与 p3 形成匹配关系。

形式化表达：M(J(p1, p2), p3)

图示为：



6.3.2 匹配关系内嵌于组合关系

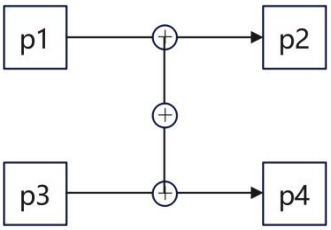
当若干匹配关系作为整体进一步形成合取结构时，应采取“组合关系内嵌套匹配关系”的图示方式。具体方法为：

- 先分别构造各自独立的匹配关系结构；
- 将各匹配关系节点视为独立的关系单元；
- 通过新增“+”圆节点，将这些匹配关系节点连接为组合关系；
- 该“+”节点表示多个匹配结果之间的合取关系。

例 2：设个别判断 p1 与一般判断 p2 形成匹配关系 M1，个别判断 p3 与一般判断 p4 形成匹配关系 M2，M1、M2 形成组合关系。

形式化表达：J(M1, M2)，或 J(M(p1, p2), M(p3, p4))

图示：



6.3.3 组合关系内嵌于支持关系

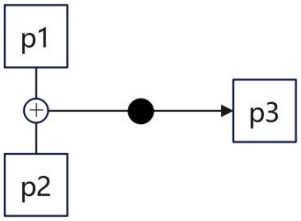
当若干命题必须以合取形式共同成立，方能支持某一目标命题时，应采用“支持关系内嵌套组合关系”的图示方式。具体方法为：

- 先以“+”圆节点表示若干命题之间的组合关系（合取结构）；
- 将该“+”节点作为整体支持单元；
- 自该组合节点引出支持关系节点（实心圆●）；
- 支持关系箭头指向被支持命题。

例 3：设命题 p1 与命题 p2 的合取支持 p3。

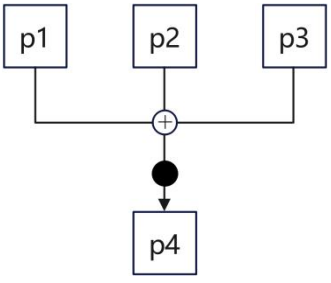
形式化表达：S(J(p1, p2), p3)

图示：



例 4：设命题 p1、p2、p3 的合取支持 p4。

形式化表达：S(J(p1, p2, p3), p4)



6.3.4 匹配关系内嵌于支持关系

当某一匹配关系结构整体作为支持单元，进一步支持其他命题时，应采用“支持关系内嵌套匹配关系”的图示方式。具体方法为：

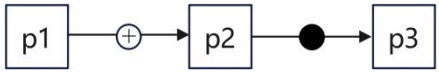
- 先构造匹配关系结构，个别命题经匹配关系节点指向一般判断；
- 以被匹配的一般判断节点为支持关系的起点（实心圆●）
- 支持关系箭头指向被支持命题。

值得注意的是，虽然支持关系在图示上自一般判断节点发出，但其论证根据系该规范已通过匹配关系在个案中获得满足。图示为结构简化表达，并不改变其层级逻辑。

例 5：设个别判断 p1 匹配一般判断 p2，p1、p2 的合取支持 p3。

形式化表达：S(M(p1, p2), p3)

图示：



6.3.5 支持关系内嵌于反对关系

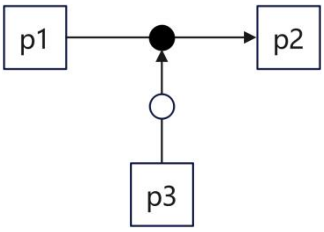
当某一命题并非直接反对另一命题，而是反对该命题之间的支持关系时，应采用“反对关系内嵌套支持关系”的图示方式。具体方法为：

- 先构造支持关系结构；
- 将反对关系箭头指向该支持关系节点（●）；
- 反对关系使用空心圆节点（○），箭头方向为：反对命题 → 被反对之支持关系节点。

例 6：设命题 p1 支持命题 p2，命题 p3 反对 p1 与 p2 之间的支持关系。

形式化表达：A(p3, S(p1, p2))

图示：



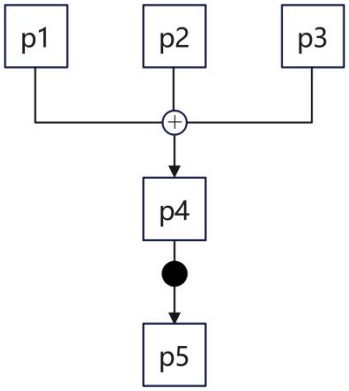
6.3.6 多重嵌套

当一个论证结构中同时存在两个以上层级的关系嵌套时，应按照关系层级自内而外逐层构造，并保持每一层关系节点的独立性。

例 7：设个别判断 p1、p2、p3 匹配一般判断 p4，p1、p2、p3 与 p4 的合取支持 p5。

形式化表达：S(M(J(p1, p2, p3), p4), p5)

图示：



7. 法律论证标注示例：文书一的标注全流程

7.1 裁判理由文本的切割

根据指南，对裁判理由部分进行文本切割：

P1 依法成立的合同，自成立时生效。 P2 当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 P3 当事人一方未支付价款、报酬、租金、利息，或者不履行其他金钱债务的，对方可以请求其支付。 P4 本案中，原、被告之间系劳务合同关系， P5 原告已依约提供劳务， P6 被告应按照原、被告之间的约定给付劳务报酬。 P7 根据原告提交的欠条、微信转账记录可以认定， P8 被告尚欠原告劳务报酬 11000 元， P9 被告应向原告支付该 11000 元。 P10 原告主张另有劳务报酬 600 元， P11 但其提供的证据不足以证明其主张， P12 对其主张被告支付该 600 元劳务报酬的请求， P13 本院不予支持。

7.2 要素拆分编号与要素类型标注

【表 9：文书一要素拆分、编号与类型标注】

要素序号	要素内容	要素类型
P1	依法成立的合同，自成立时生效。	GM-L
P2	当事人应当按照约定全面履行自己的义务。	GM-L
P3	当事人一方未支付价款、报酬、租金、利息，或者不履行其他金钱债务的，对方可以请求其支付。	GM-L
P4	本案中，原、被告之间系劳务合同关系，	SM
P5	原告已依约提供劳务，	SF
P6	被告应按照原、被告之间的约定给付劳务报酬。	SM

P7	根据原告提交的欠条、微信转账记录可以认定，	SF
P8	被告尚欠原告劳务报酬 11000 元，	SF
P9	被告应向原告支付该 11000 元。	SM
P10	原告主张另有劳务报酬 600 元，	SF
P11	但其提供的证据不足以证明其主张，	SF
P12	对其主张被告支付该 600 元劳务报酬的请求，	SM
P13	本院不予支持。	SM

注：1，P4 中“劳务合同关系”为法律关系，因此 P4 标注为 SM（个别规范判断）；2，命题的“应”“应当”等道义概念是其为规范判断的典型标志，P6、P9 标注为 SM。

7.3 关系标注

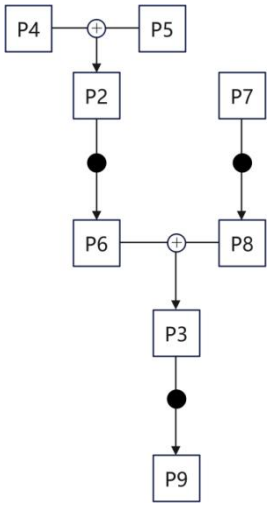
【表 10：文书一关系标注】

关系序号	关系内容
R1	J(P4, P5);
R2	M(J(P4, P5), P2)
R3	S(M(J(P4, P5), P2), P6)
R4	S(P7,P8)
R5	J(P8, P6)
R6	M(J(P8, P6), P3)
R7	S(M(J(P8, P6), P3), P9)
R8	S(P10, P12)
R9	A(P11,P10)
R10	S(P11,P13)

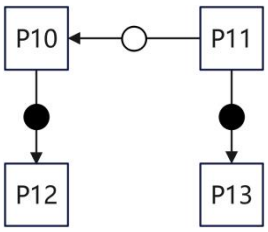
7.4 论证图示

该示例包含两个论证，分别图示如下。

图示 1：



图示 2：



8. 标注流程与一致性控制

8.1 总体原则

标注工作以“可操作、可复现、可检验”为基本原则，围绕法律论证结构的稳定识别与一致表达展开。标注流程强调：

- 概念先行：所有标注标签均需有清晰的法律论证学含义界定，避免仅凭语言直觉操作；
- 流程约束：通过分阶段、分角色的流程设计，降低个人理解差异对标注结果的影响；
- 一致性控制：将一致性检验嵌入标注全过程，而非仅作为事后统计指标。

8.2 标注流程设计

标注流程采取“训练—试标—正式标注—复核修订”的四阶段结构。

8.2.1 标注员培训与指南学习

在正式标注前，对所有标注员开展统一培训，内容包括：

- 各类标注对象的定义与区分标准；
- 标注指南的逐条讲解，结合正反例（如有）进行说明；
- 常见歧义情形与处理原则。
- 培训结束后，要求标注员独立阅读标注指南，并完成理解确认。

8.2.2 试标阶段与指南校准

选取一定数量的裁判文书作为试标语料，由多名标注员独立完成标注。试标阶段的目的不在于产出数据，而在于：

- 检验标注指南的可操作性；

- 暴露高分歧标签与高不确定情形；
- 发现需要进一步细化或合并的标注规则。

对试标结果进行集中讨论，形成修改意见，对标注指南进行一次或多次校准，直至分歧主要集中于可接受范围内。

8.2.3 正式标注与双人独立标注

在正式标注阶段，采用“双人独立标注”机制：

- 每一标注文本至少由两名标注员在相互不知情的情况下独立完成；
- 标注员仅依据最终版标注指南进行操作，不得临时引入个人规则；
- 标注结果以结构化形式保存，便于后续对齐与比较。

8.2.4 冲突处理与专家复核

对双人标注结果进行自动或半自动比对，识别不一致标注点，并按类型分类：

- 标签选择不一致；
- 标注边界不一致；
- 关系指向或方向不一致。

对于一般性分歧，由标注员在记录理由的基础上协商解决；对于涉及核心概念理解的分歧，引入项目负责人或领域专家进行裁决，并同步更新“疑难问题说明文档”。

8.3 一致性控制机制

8.31 一致性指标与监测

在标注过程中，定期计算标注一致性指标，用于监测不同标注员之间的一致程度。

8.3.2 持续反馈与滚动修订

一致性结果与典型分歧案例定期反馈给标注员，通过小规模讨论不断强化共同理解。在不改变既有数据可比性的前提下，对标注指南进行必要的补充说明。

8.3.3 版本控制与可追溯性

对标注指南、标注数据和冲突裁决结果实行版本化管理，确保：

- 任一标注结果均可追溯至对应的指南版本；
- 重要规则变动具有明确的时间节点和适用范围；
- 为后续模型训练、评估与复现实验提供可靠依据。